금융위원회 고시 제 호

전자등록업규정 일부개정고시안

전자등록업규정 일부를 다음과 같이 개정한다.

제1-3조를 삭제한다

제2-4조의2를 다음과 같이 신설한다

제2-4조의2(등록 세부 심사기준) ① 영 제11조의2제2항제1호에서 “금융위원회가 정하여 고시하는 인력 기준”이란 다음 각 호의 요건을 모두 충족하는 것을 말한다.

1. 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 계좌관리전문인력을 1명 이상 갖출 것

가. 계좌관리기관에서 고객계좌 관리 관련 업무에 4년 이상 종사한 경력이 있는 자

나. 전자등록기관에서 전자등록 관련 업무에 4년 이상 종사한 경력이 있는 자

2. 「금융투자업규정」별표 2 제1호사목에 따른 내부통제전문인력을 1명 이상 갖출 것

3. 「금융투자업규정」별표 2 제1호사목에 따른 전산전문인력을 2명 이상 갖출 것

② 영 제11조의2제2항제2호에 따른 전산설비 및 그 밖의 물적 설비 및

같은 조 제6항에 따른 이해상충방지체계의 세부요건에 관한 기준은 「전자등록업허가 등에 관한 규정」 별표 1과 같다. 이 경우 “전자등록기관”은 “발행인계좌관리기관”으로 본다.

③ 영 제11조의2제4항에 따른 대주주의 세부요건에 관한 기준은 「전자등록업허가 등에 관한 규정」 별표 2와 같다.

제2-4조의3을 다음과 같이 신설한다

제2-4조의3(발행인계좌관리기관 등록신청서 기재사항 및 첨부서류)

① 영 제11조의3제1항제4호에서 “금융위원회가 정하여 고시하는 사항”이란 다음 각 호의 사항을 말한다.

1. 자기자본 등 재무에 관한 사항
2. 인력과 전산설비 등의 물적 설비에 관한 사항
3. 이용하려는 분산원장등이 전자등록에 적합하다는 사실에 관한 사항
4. 대주주에 관한 사항
5. 이해상충방지체계에 관한 사항

② 영 제11조의3제2항제11호에 따른 “금융위원회가 정하여 고시하는 서류”란 다음 각 호의 서류를 말한다.

1. 발행인계좌관리기관으로 등록하려는 자가 분산원장등을 이용한 주식등의 전자등록 및 관리 사항을 규정한 업무규정 및 그 업무방법을 기재한 서류
2. 영업으로 영위하려는 발행인계좌관리기관의 업무 개시예정일 등 추진일정을 기재한 서류
3. 제1호의 자의 대리인이 신청하는 경우 위임장 등 대리권 수여에 관

한 증빙서류

제2-4조의4를 다음과 같이 신설한다

제2-4조의4(등록절차) ① 발행인계좌관리기관 등록의 절차는「전자등록업허가 등에 관한 규정」별표 3(예비허가 단계는 제외한다)과 같다. 이 경우 “전자등록업”은 “발행인계좌관리기관”으로, “허가”는 “등록”으로 본다.

② 발행인계좌관리기관으로 등록하려는 자는 또는 그 대리인은 별지 제3호의 신청서(첨부서류를 포함한다)를 금융위원회에 제출하여야 한다.

제3-2조 제목 외의 부분을 제1항으로 하고 제2항을 다음과 같이 신설한다

② 영 제21조제2항제2호에서 “금융위원회가 정하여 고시하는 경우”란 영 제17조의3에 따른 분산원장등 요건을 갖추지 못한 분산원장등에 전자등록하려는 경우를 말한다.

제4-2조를 다음과 같이 신설한다

제4-2조(계좌간 대체의 전자등록 제한 사유) 영 제38조제1항제2호에서 "금융위원회가 정하여 고시하는 사유"란 다음 각 호의 경우를 말한다.

1. 법 제23조의2제1항 단서에 위반하는 계좌간 대체의 신청

2. 법 제23조의2제2항을 위반하는 계좌간 대체의 신청

별지 제3호를 다음과 같이 신설한다.

<별지 제3호>

발행인계좌관리기관 등록 신청서

1. 명 칭

■ 첨부서류

1-1. 정관(이에 준하는 것을 포함한다) 1부

1-2. 법인 등기사항증명서(행정정보의 공동이용을 통하여 확인할 수 없는 경우) 1부

1-3. 발기인총회, 창립주주총회 또는 이사회의 의사록 등 설립 또는 허가신청의 의사 결정을 증명하는 서류 1부

2. 본점과 지점, 그 밖의 영업소의 소재지

■ 첨부서류

2-1. 본점과 지점, 그 밖의 영업소의 소재지를 기재한 서류 1부

3. 임원(등기임원)

임원수 : 명(상근: 명, 비상근: 명)

직위	성명	주민등록번호	소유주식수 (비율)	주요 경력	상근 여부	담당 업무	임원자격 적합여부

기재상의 주의

1. 임원자격 적합여부는 「금융회사의 지배구조에 관한 법률」 제5조 제1항 및 제2항에 적합한지 여부를 말한다.

■ 첨부서류

3-1. 임원의 이력서 및 경력증명서(신원조회 관련서류 포함) 각 1부

3-2. 임원자격에 적합함에 관한 확인서 및 증빙서류 각 1부

4. 그 밖의 첨부서류

4-1. 분산원장등을 이용한 주식등의 전자등록 및 관리 사항을 규정한 업무규정 및 그 업무방법을 기재한 서류 각 1부

4-2. 최근 3개 사업연도 재무제표와 그 부속명세서(설립 중인 법인은 제외, 최근 3개 사업연도의 재무제표가 없는 경우 설립일로부터 최근 사업연도까지의 재무제표 및

그 부속명세서) 각 1부

※ 최근 3개 사업연도의 재무제표에 대한 감사보고서를 제출하는 경우 4-2의 서류를 제출하지 아니할 수 있다.

4-3. 전문인력 명단 1부(성명, 주민등록번호, 전문자격 내용, 주요경력 등)

4-4. 전문인력의 경력증명서 및 자격확인서류 각 1부

4-5. 물적설비 현황을 확인할 수 있는 서류 1부(사무공간 배치현황, 전산설비 내역, 보안설비 및 보완설비 등)

4-6. 사무공간, 전산설비 등의 임차계약서 사본 및 부동산등기부등본 등의 서류 각 1부

4-7. 주식등의 전자등록에 이용하려는 분산원장 등이 전자등록에 적합한지를 확인할 수 있는 서류 1부

4-8. 발행인계좌관리기관의 초과분 해소 및 전자등록 안전성 확보를 위하여 필요한 재원의 적립 및 관리 방안 1부

4-9. 등록신청일 현재 발행주식총수의 100분의 1 이상을 소유한 주주의 성명 또는 명칭과 그 소유주식수를 기재한 서류 1부

4-10. 대주주가 법 제19조의2 제1항 제6호의 요건을 갖추었는지를 확인할 수 있는 서류 각 1부

4-11. 적절한 이해상충방지체계를 갖추었는지를 확인할 수 있는 서류(이해상충 발생 가능성을 파악·평가·관리할 수 있는 내부통제장치에 관한 사항 포함) 1부

4-12. 영업으로 영위하려는 발행인계조관리기관의 업무 개시예정일 등 추진일정을 기재한 서류 1부

4-13. 대리인이 신청하는 경우 위임장 등 대리권 수여에 관한 증빙서류 1부

4-14. 그 밖에 신청사실의 타당성을 심사하기 위하여 필요한 서류 1부

「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제19조의3에 따라

위와 같이 신청합니다.

년 월 일

신청인(대리인) 서명 또는 인

금융위원회 위원장 귀하

부 칙

이 규정은 2027년 2월 4일부터 시행한다.

신・구조문대비표

현 행	개 정 안
제1-3조(주식 등의 범위) 영 제2조제3항제3호에서 "그 밖에 해당 권리의 유통가능성 및 대체가능성 등을 고려하여 금융위원회가 정하여 고시하는 권리"란 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 투자계약증권(같은 법 제119조제1항 또는 제130조제1항에 따라 모집 또는 매출되는 투자계약증권에 한한다)에 표시될 수 있거나 표시되어야 할 권리를 말한다. < 신 설 >	< 삭 제 > 제2-4조의2(등록 세부 심사기준) ① 영 제11조의2제2항제1호에서 “금융위원회가 정하여 고시하는 인력 기준”이란 다음 각 호의 요건을 모두 충족하는 것을 말한다. 1. 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 계좌관리전문인력을 1명 이상 갖출 것 가. 계좌관리기관에서 고객계좌 관리 관련 업무에 4년 이상 종사한 경력이 있는

	자 나. 전자등록기관에서 전자등록 관련 업무에 4년 이상 종사한 경력이 있는 자 2. 「금융투자업규정」 별표 2 제1호사목에 따른 내부통제전문인력을 1명 이상 갖출 것 3. 「금융투자업규정」 별표 2 제1호사목에 따른 전산전문인력을 2명 이상 갖출 것 ② 영 제11조의2제2항제2호에 따른 전산설비 및 그 밖의 물적 설비 및 같은 조 제6항에 따른 이해상충방지체계의 세부요건에 관한 기준은 「전자등록업허가 등에 관한 규정」 별표 1과 같다. 이 경우 “전자등록기관”은 “발행인계좌관리기관”으로 본다. ③ 영 제11조의2제4항에 따른 대주주의 세부요건에 관한 기준은 「전자등록업허가 등에 관한 규정」 별표 2와 같다.
< 신 설 >	제2-4조의3(발행인계좌관리기관 등록신청서 기재사항 및 첨부서류) ① 영 제11조의3제1항제4호에서

	“금융위원회가 정하여 고시하는 사항”이란 다음 각 호의 사항을 말한다. 1. 자기자본 등 재무에 관한 사항 2. 인력과 전산설비 등의 물적 설비에 관한 사항 3. 이용하려는 분산원장등이 전자등록에 적합하다는 사실에 관한 사항 4. 대주주에 관한 사항 5. 이해상충방지체계에 관한 사항 ② 영 제11조의3제2항제11호에 따른 “금융위원회가 정하여 고시하는 서류”란 다음 각 호의 서류를 말한다. 1. 발행인계좌관리기관으로 등록하려는 자가 분산원장등을 이용한 주식등의 전자등록 및 관리 사항을 규정한 업무규정 및 그 업무방법을 기재한 서류 2. 영업으로 영위하려는 발행인계좌관리기관의 업무 개시예정일 등 추진일정을 기재한

	서류 3. 제1호의 자의 대리인이 신청하는 경우 위임장 등 대리권 수여에 관한 증빙서류
< 신 설 >	제2-4조의4(등록절차) ① 발행인계좌관리기관 등록의 절차는 「전자등록업허가 등에 관한 규정」 별표 3(예비허가 단계는 제외한다)과 같다. 이 경우 “전자등록업”은 “발행인계좌관리기관”으로, “허가”는 “등록”으로 본다. ② 발행인계좌관리기관으로 등록하려는 자는 또는 그 대리인은 별지 제3호의 신청서(첨부서류를 포함한다)를 금융위원회에 제출하여야 한다.
제3-2조(사전심사 신청 승인 거부 사유) 영 제21조제1항제3호에서 "금융위원회가 정하여 고시하는 경우"란 주식등을 새로 전자등록 발행하거나 이미 주권등이 발행된 주식등을 권리자에게 전자등록의 방법으로 보유 또는 취득하게 하는 것이 이 규정 또는 전자등록기관의 업무규정에	제3-2조(사전심사 신청 승인 거부 사유) ① 영 제21조제1항제3호에서 "금융위원회가 정하여 고시하는 경우"란 주식등을 새로 전자등록 발행하거나 이미 주권등이 발행된 주식등을 권리자에게 전자등록의 방법으로 보유 또는 취득하게 하는 것이 이 규정 또는 전자등록기관의 업무규

위반되는 경우를 말한다. < 신 설 >	정에 위반되는 경우를 말한다. ② 영 제21조제2항제2호에서 “금융위원회가 정하여 고시하는 경우”란 영 제17조의3에 따른 분산원장등 요건을 갖추지 못한 분산원장등에 전자등록하려는 경우를 말한다. 제4-2조(계좌간 대체의 전자등록 제한 사유) 영 제38조제1항제2호에서 "금융위원회가 정하여 고시하는 사유"란 다음 각 호의 경우를 말한다. 1. 법 제23조의2제1항 단서에 위반하는 계좌간 대체의 신청 2. 법 제23조의2제2항을 위반하는 계좌간 대체의 신청
< 신 설 >	

〈 의안 소관 부서명 〉

금융위원회 자본시장과	
연 락 처	(02) 2100 - 2654